Penalidades decorrentes da infração ao art. 165 e 165-A do CTB

Com a simples leitura dos artigos 165 e 165-A podemos constatar que as penalidades por esses artigos são duas: multa (dez vezes) e **(+)** suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses e curso de reciclagem, conforme também previsto no artigo 256 do CTB.

Além dessas penalidades, a reincidência pela infração a esses artigos pode acarretar na cassação do direito de dirigir do motorista infrator.

1. Penalidade de Multa

Multa é uma penalidade administrativa de trânsito de natureza pecuniária, decorrente de um ato classificado como infração de trânsito.

Diz-se multa "dez vezes" por conta do fator multiplicador. O fator multiplicador nada mais é do que multiplicar o VALOR da multa gravíssima pela quantidade de vezes estabelecida no texto legal tipificador, no caso dos artigos 165 e 165-A o valor é 10 (dez) vezes. Vale frisar que somente o valor que é multiplicado e não a quantidade de pontos.

Você pode encontrar menção ao fator multiplicador também no §2°[1] do artigo 258 do CTB.

O valor da multa gravíssima em 2023 é R$ 293,47x10 = **2.934,70.** Este, portanto, é o valor da multa que aquele que infringe esses artigos do CTB deve pagar.

O fato de gerar suspensão da CNH não é por causa do fator multiplicador, mas sim por causa da penalidade específica conforme preceitua o inciso II do artigo 261 do CTB, bem como o artigo 8° da Resolução 723 do CONTRAN.

> *Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:*
> *[...]*
> *II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código,* ***cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.***

Na prática, muitos clientes acham que é por causa da multa ter sido multiplicada por 10 é que eles terão a CNH suspensa, mas na realidade é por conta da previsão legal específica com suporte no inciso II do artigo 261 do CTB.

Importante frisar que o §10° do artigo 261 do CTB, incluído pela Lei 13.281/2016, estabelece que a penalidade de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurada de forma concomitante com a penalidade de multa. Ou seja, teremos um processo para

---

[1] ***§ 2º*** *Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código.*

apurar e oportunizar o direito ao contraditório e à ampla defesa da multa e outro para a penalidade de suspensão, vejam:

> *§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.*

Com a nova redação deste parágrafo dada pela Lei 14.071, a competência para a instauração do processo de suspensão deixou de ser do DETRAN de cada estado e passou a ser o órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa.

O processo de suspensão só poderá ser instaurado após esgotados todos os meios de defesa da infração, como estudado, a não ser que se trate de processos que devem ser instaurados de forma concomitante.

Na prática é comum acontecer a instauração do processo de suspensão mesmo enquanto pendente de julgamento da penalidade de multa, por isso é importante conhecer bem o texto legal para que você possa criar suas teses de defesa.

2. Penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir e Frequência obrigatória em curso de Reciclagem

A suspensão é uma das penalidades previstas no artigo 256 do CTB e é uma das consequências da infração ao artigo 165 e 165-A do CTB.

A suspensão está prevista no artigo 261 do CTB e no inciso II do artigo 3° da Resolução do CONTRAN n° 723/18.

Sendo assim, as infrações aos artigos 165 e 165-A do CTB são **auto suspensivas**.

O que quer dizer que o cometimento de uma única infração de trânsito já enseja a penalidade (de suspensão), de forma cumulativa com a pena de multa.

Sobre o tempo da suspensão, não é possível reduzir o tempo da penalidade, ou ela é anulada por meio dos recursos administrativos ou ela será SEMPRE aplicada pelo período de 12 meses, isso pelo fato do prazo estar previsto no dispositivo infracional.

Vejam o que prevê o §1°, inciso II do artigo 261 do CTB:

> *Art. 261.*
> *[...]*
> *§ 1º Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes:*
> *[...]*
> *II - no caso do inciso II do caput: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, **exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional**, e, no caso de reincidência no período*

> *de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do art. 263.*

Então, pela previsão deste artigo, o "tempo" de suspensão aplicada pela multa do bafômetro será sempre de 12 meses.

Frequência obrigatória em Curso de Reciclagem

Dentre as penalidades de trânsito previstas no artigo 256 do CTB, temos também a frequência obrigatória em curso de reciclagem, que não é aplicável especificamente para uma infração de trânsito, mas cabível toda vez que o condutor se encontrar numa das situações constantes do artigo 268, sendo a mais comum a sua imposição, **de forma cumulativa**, com a sanção de suspensão do direito de dirigir (inciso II), vejam:

> *Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:*
> *[…]*
> *II - quando suspenso do direito de dirigir;*

No caso da suspensão, o cumprimento do curso de reciclagem é condição imprescindível para que seja considerado encerrado o processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão, com a devolução da CNH ao infrator.

Isso quer dizer que sem que o condutor penalizado tenha concluído o curso de reciclagem e seja aprovado com certificado, não será considerado encerrado o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Porém, antes de ser aplicada qualquer penalidade, como vimos, é necessário que o órgão de trânsito autuador tenha instaurado o devido processo legal, assegurando ao condutor amplo direito de defesa (incluindo-se todas as etapas recursais).

3. Cassação da CNH

A cassação da CNH é uma penalidade administrativa de trânsito que retira definitivamente a licença concedida pelo Estado para que alguém dirija veículos automotores (artigo 263 e artigo 19, II da Resolução do CONTRAN n. 723/18).

Vejamos o que diz o artigo 263 do CTB:

> *Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:*
> *[…]*
> *II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;*

Isso quer dizer que o motorista que cometer pela segunda vez (reincidência) **a infração ao artigo 165 do CTB** terá seu direito de dirigir cassado, conforme previsão do artigo 263 do CTB, bem como do artigo 19, II da Resolução 723 do CONTRAN, vejam o que diz o artigo 19:

> *Art. 19. Deverá ser instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação, pela autoridade de trânsito do órgão executivo de seu registro, observado no que couber as disposições dos Capítulos IV, V e VI, desta Resolução, quando:*
> *[...]*
> *II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175, todos do CTB.*

Para fins de reincidência, serão consideradas as datas de cometimento das infrações, independentemente da fase em que se encontre o processo de aplicação de penalidade da primeira infração.

Por exemplo: Se o seu cliente comete uma infração ao artigo 165 do CTB em 25/03/2020, ele será reincidente se cometer a mesma infração ao artigo 165 no dia 07/01/2021, por exemplo. Pois, o que vale, para fins de reincidência, é a data do cometimento da infração. É como se a multa fizesse aniversário para dar, então, os 12 meses previstos na legislação.

Ele não seria reincidente, usando o mesmo exemplo, se ele cometesse infração ao artigo 165-A no dia 07/01/2021 ou se ele cometesse a mesma infração ao artigo 165 no dia 27/03/2020.

Diferentemente da penalidade de suspensão, a cassação da CNH retira de forma definitiva o direito de dirigir do motorista que, para se reabilitar, deverá esperar o período de 2 anos e depois se submeter aos exames necessários à habilitação, vejamos o §2° do artigo 263:

> *Art. 263*
> *[...]*
> *§ 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.*

Decorrido o prazo de 2 anos, o condutor será considerado inabilitado até a conclusão do processo de reabilitação. Da mesma forma que o curso de reciclagem é obrigação acessória à penalidade de suspensão, a reabilitação é obrigatória após a penalidade de cassação.